

GAPE Penal

Questões comentadas

POLÍCIA PENAL

+

MAIS Constitucional

Direitos Fundamentais

Material atualizado

Área de membros GAPE Penal

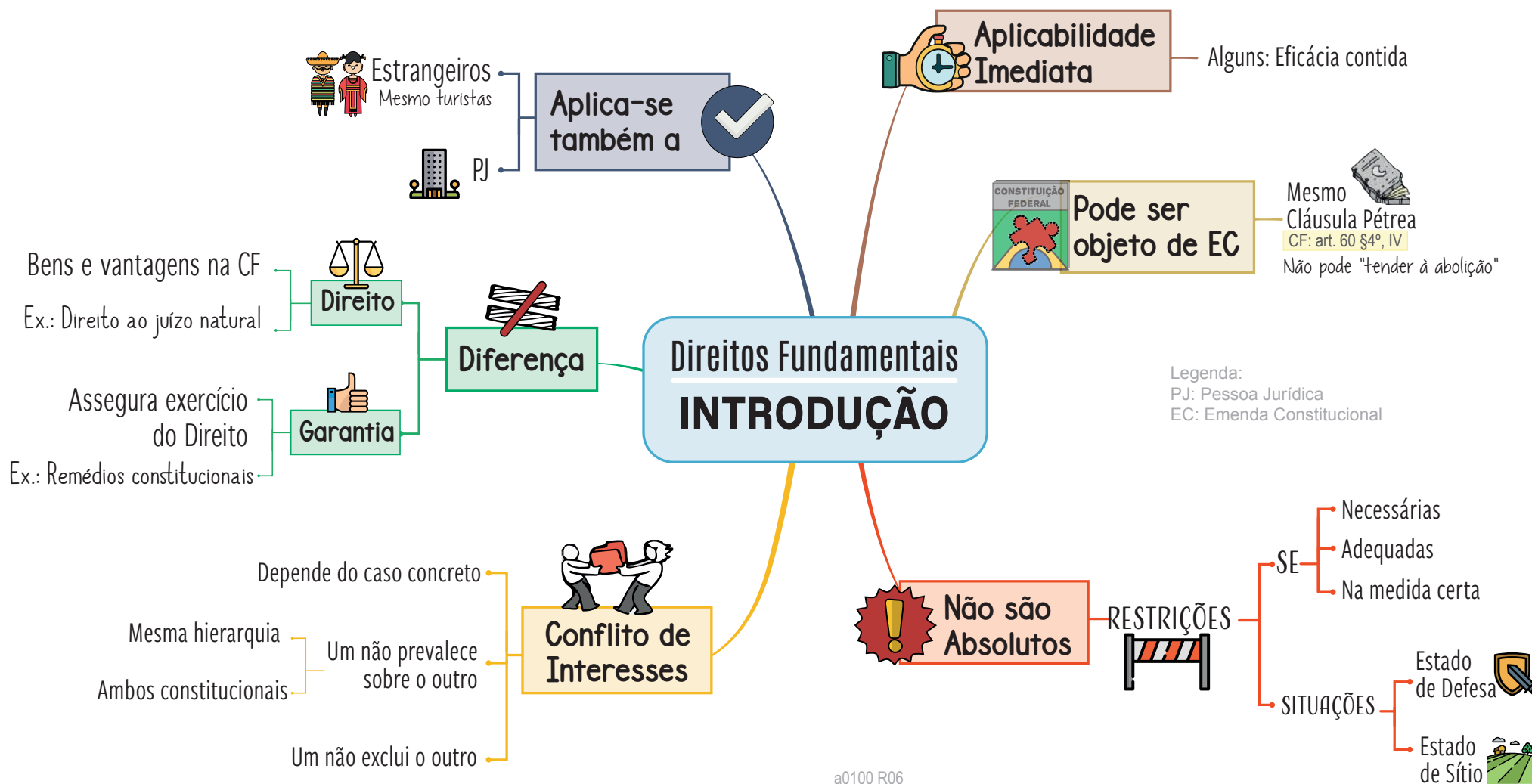
PDF com capa padrão para organização visual

Ideal para uso no site e na área de membros

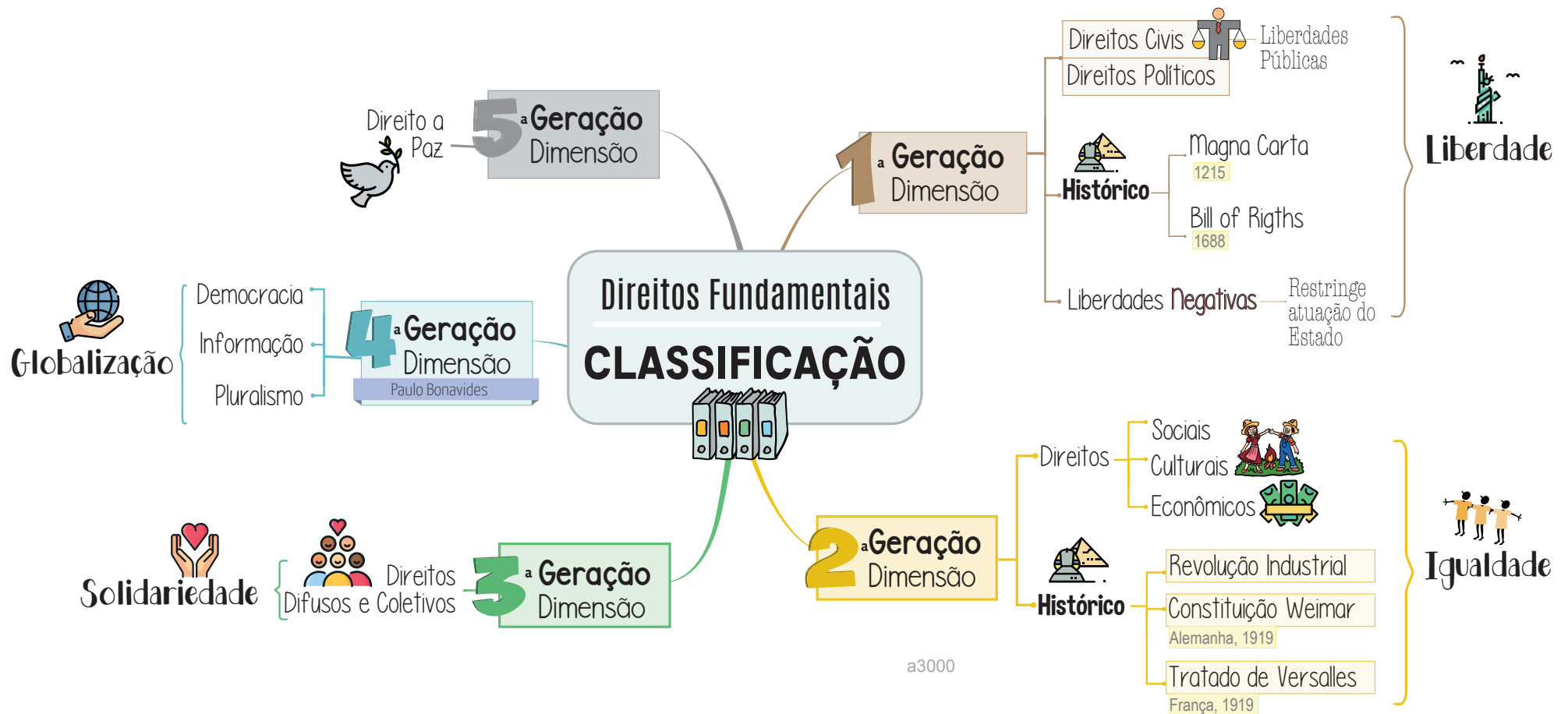
PDF ORGANIZADO

Direitos fundamentais, individuais,
coletivos, sociais e Políticos

Direito Constitucional



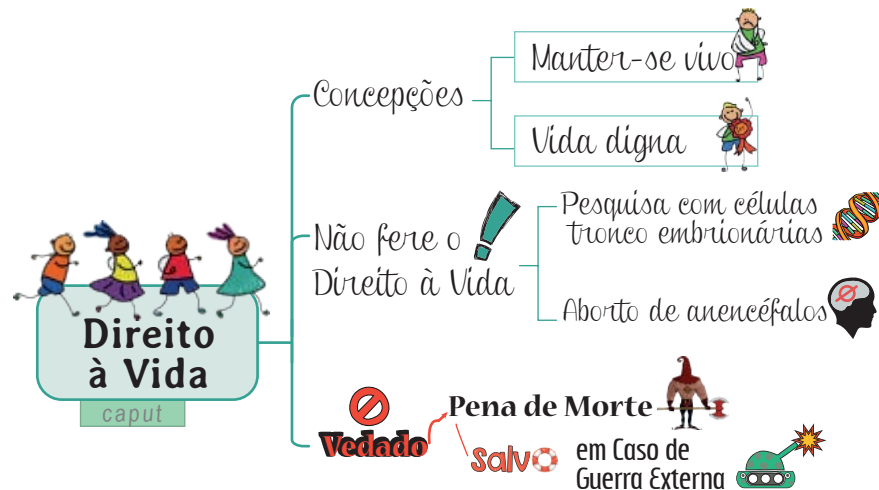




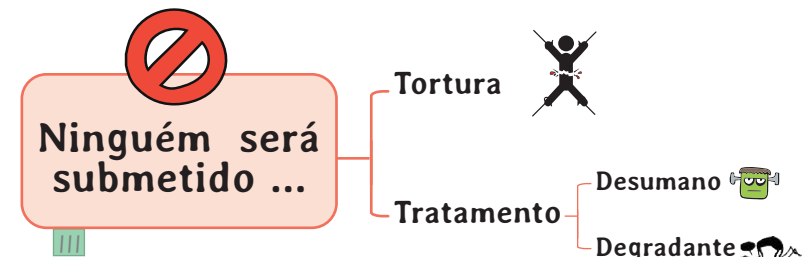
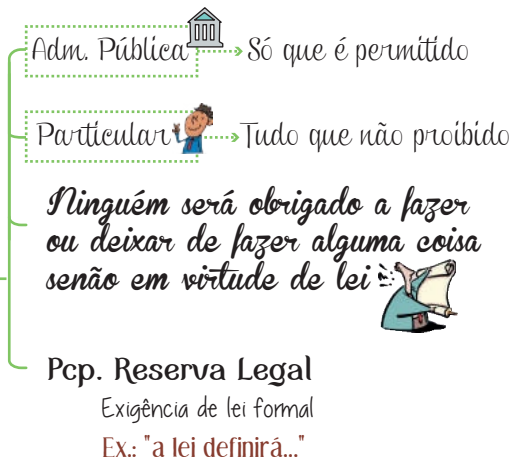
Artigo 5 - Direito a Vida - Princípio Igualdade - Princípio Legalidade

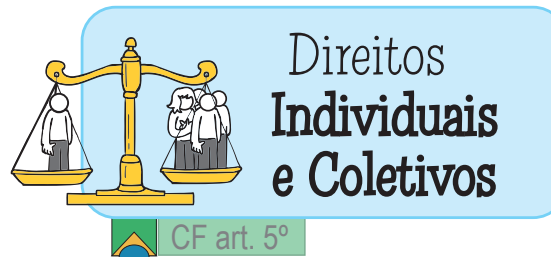
Direito Constitucional
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(CF, ART. 5º)

Legenda
Pcp: Princípio

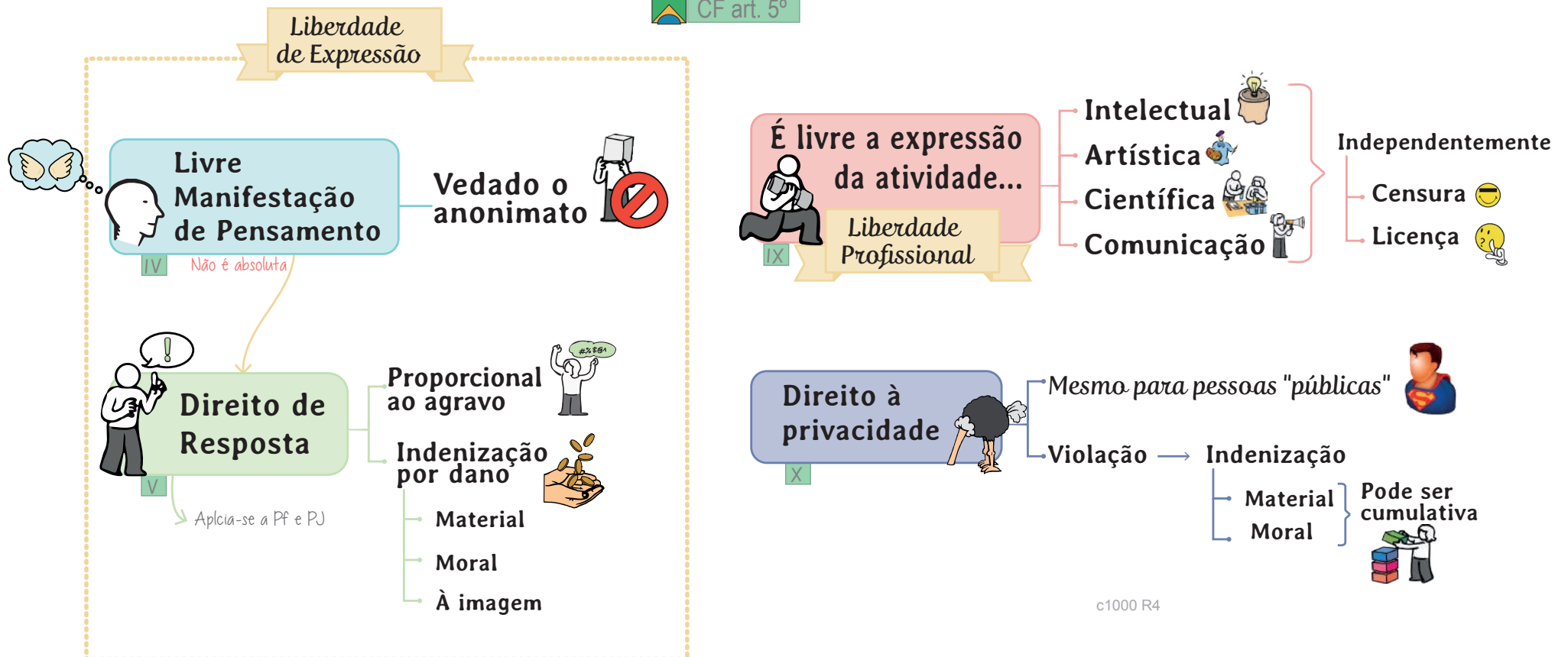


Princípio da Legalidade



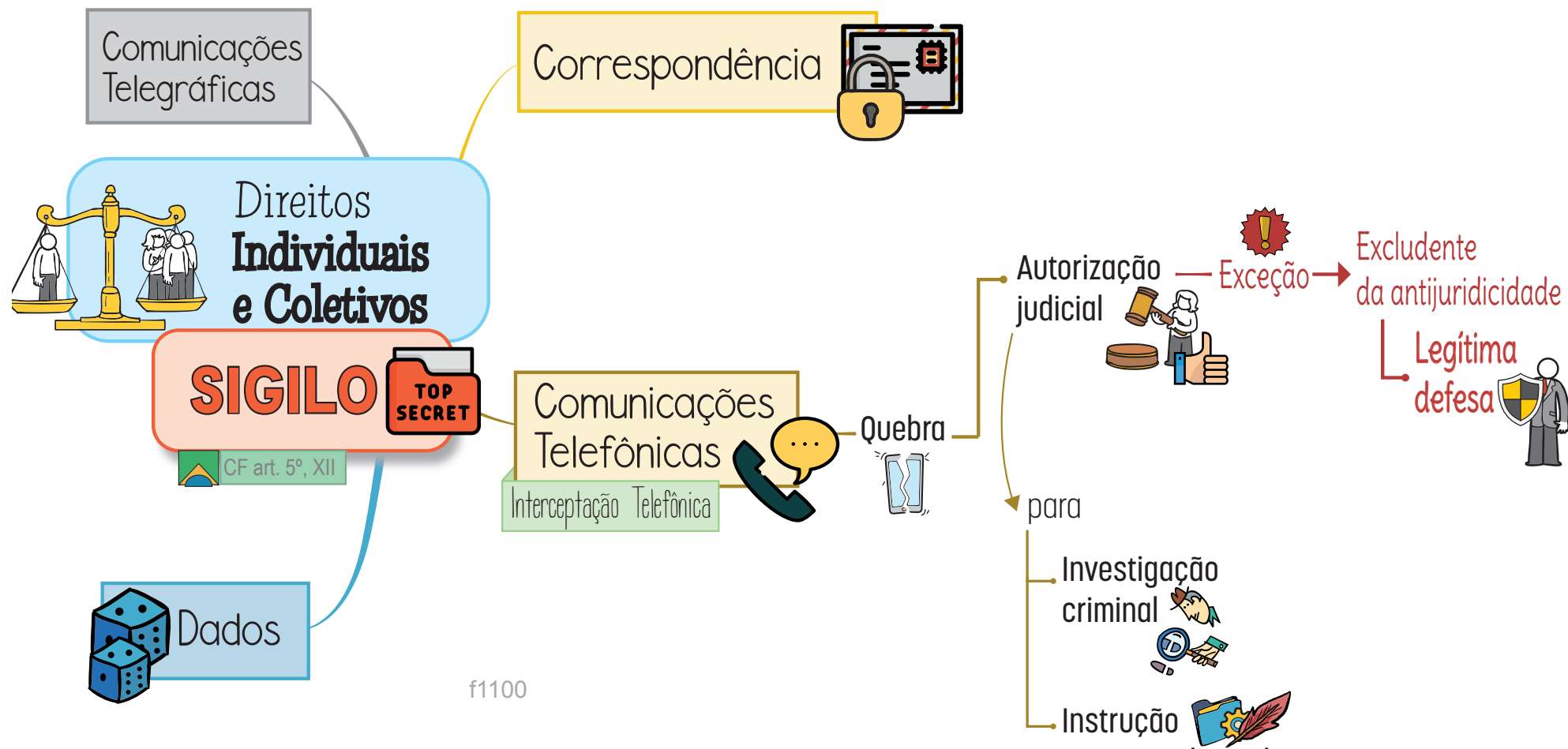


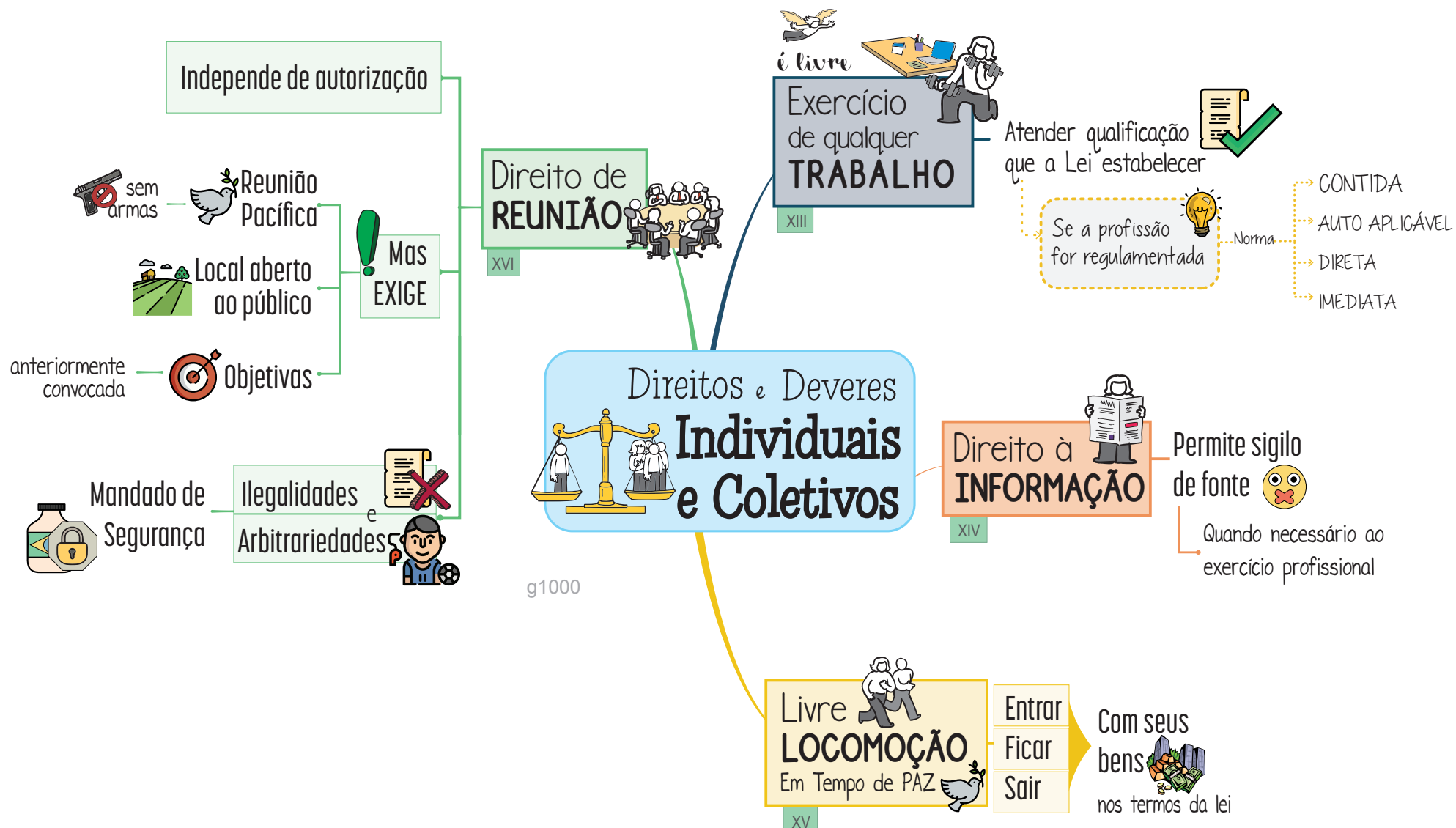
Legenda
PF : Pessoa Física
PJ : Pessoa Jurídica











Direito a Associação





XXX

Bens de estrangeiros no Brasil



aplica
Lei brasileira



Salvo

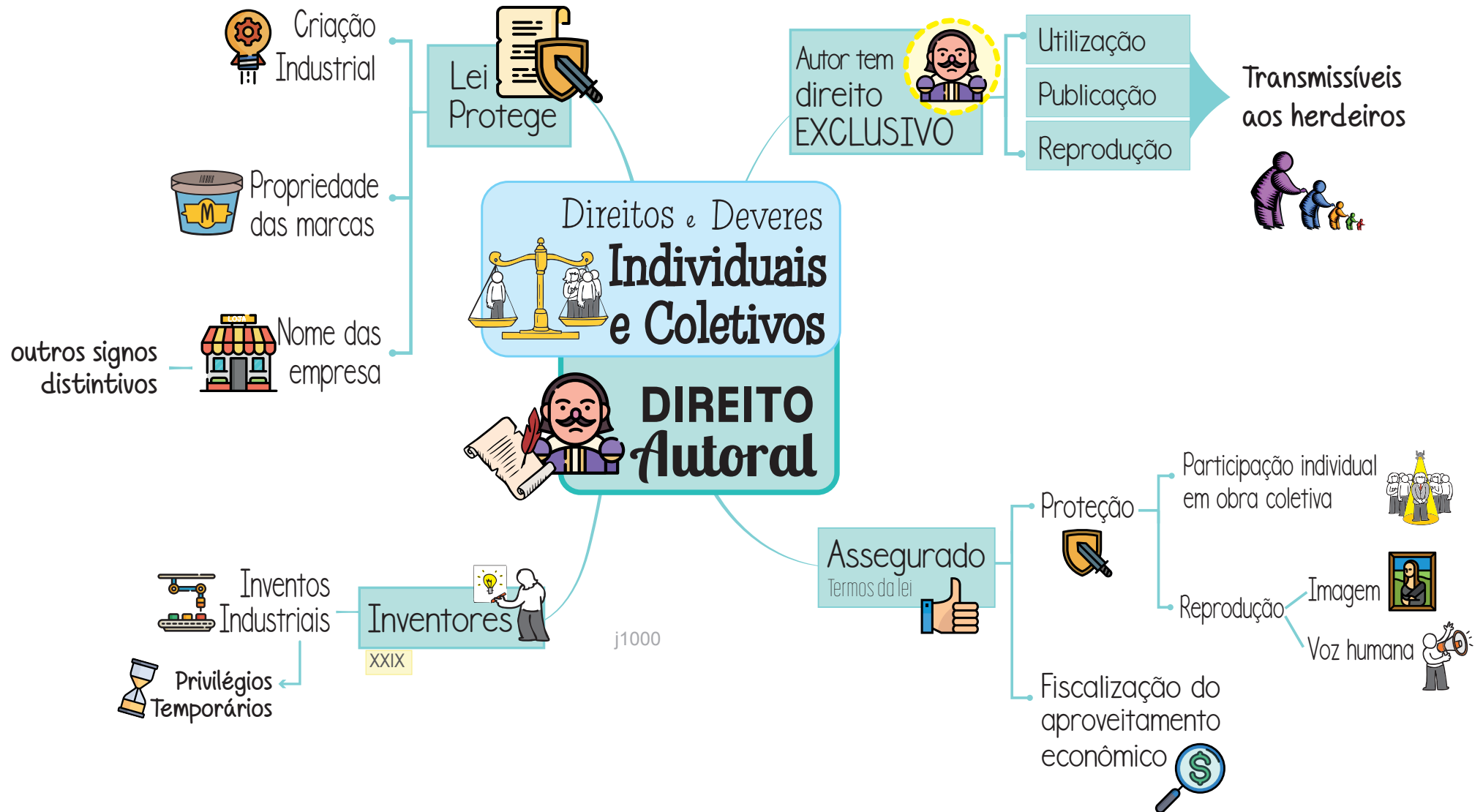
Lei mais Favorável
do de cujus

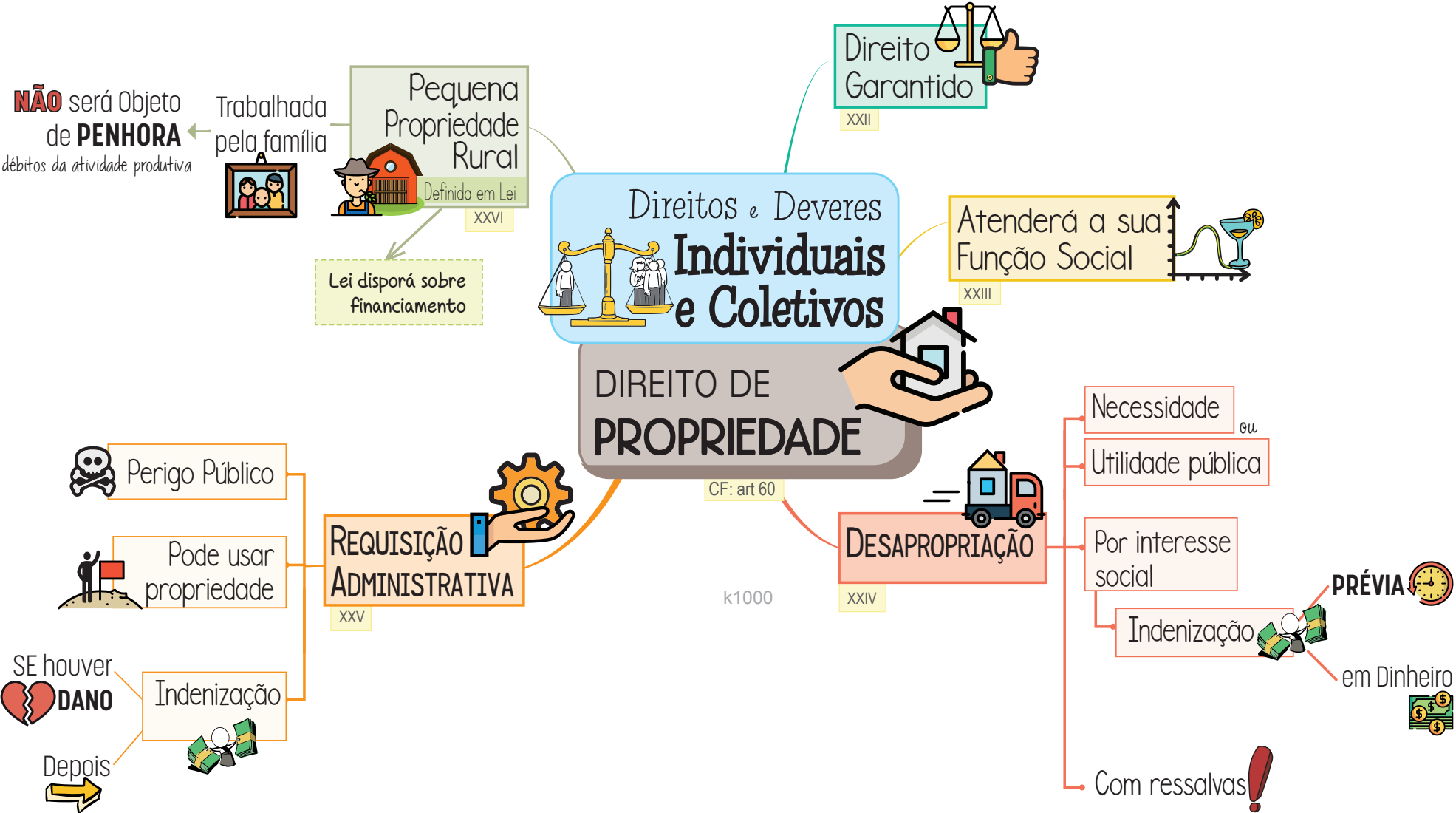


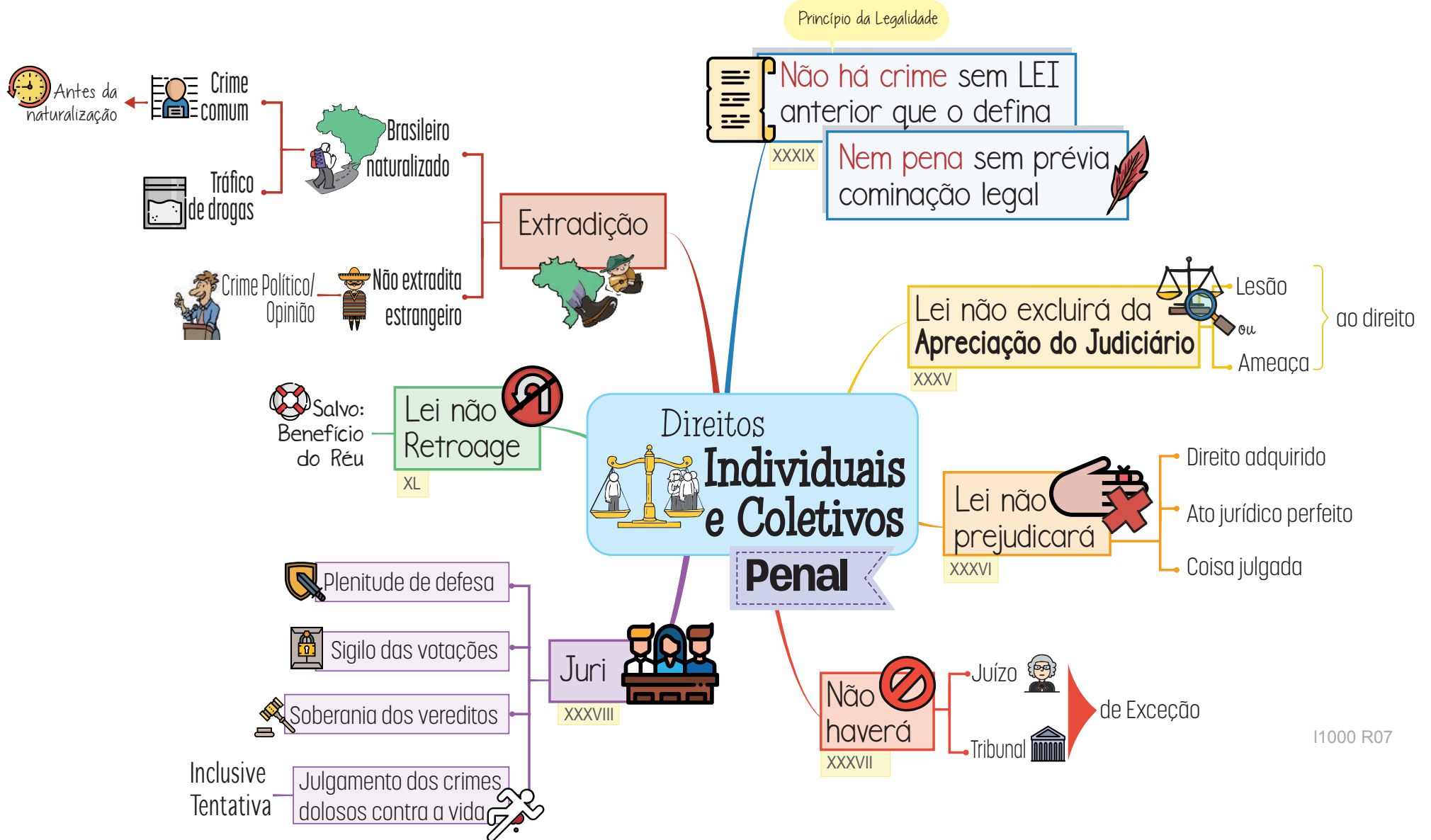


Direito autoral

Direito Constitucional
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(CF, ART. 5º)







Presunção de Inocência - Regras Processuais



Pcp do Juiz Natural



Processo e Sentença

LIII

Somente pela autoridade competente



Presunção de Inocência

LVII

Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória



STF

Pode Prisão Após condenação em 2ª Instância



Privado da Liberdade dos Bens

LIV

Somente com Devido Processo Legal



Processo judicial administrativo com os meios e recursos a ela inerentes

Corolário ao



Contraditório Ampla Defesa

LV

Acusado tem direito de resposta contra a acusação que lhe foi feita

Utilizando todos os meios de defesa admitidos em direito

Civilmente Identificado

LVIII



NÃO será submetido a identificação criminal



Salvo nas hipóteses previstas em lei



Admitida Ação Privada

nos crimes de Ação Pública

LIX

Se esta não for intentada no prazo legal





CF art. 5º



Racismo

XLII

Inafiançável

Imprescritível

Sujeito à pena de reclusão
nos termos da lei;



Ação Grupos Armados

XLIV

Inafiançável

Imprescritível

Civis ou Militares

Contra

Ordem constitucional
Estado Democrático;



XLIII

Inafiançável

Insuscetíveis
de Graça/Anistia

Por eles respondendo

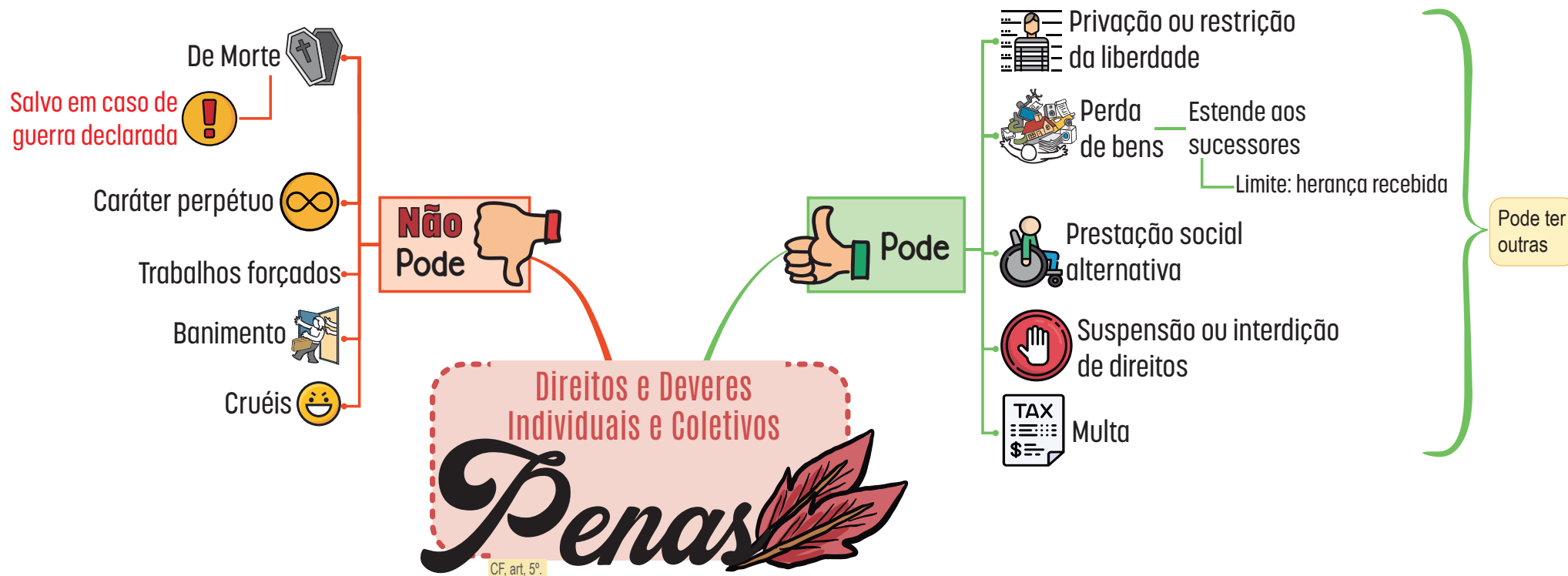
Mandantes

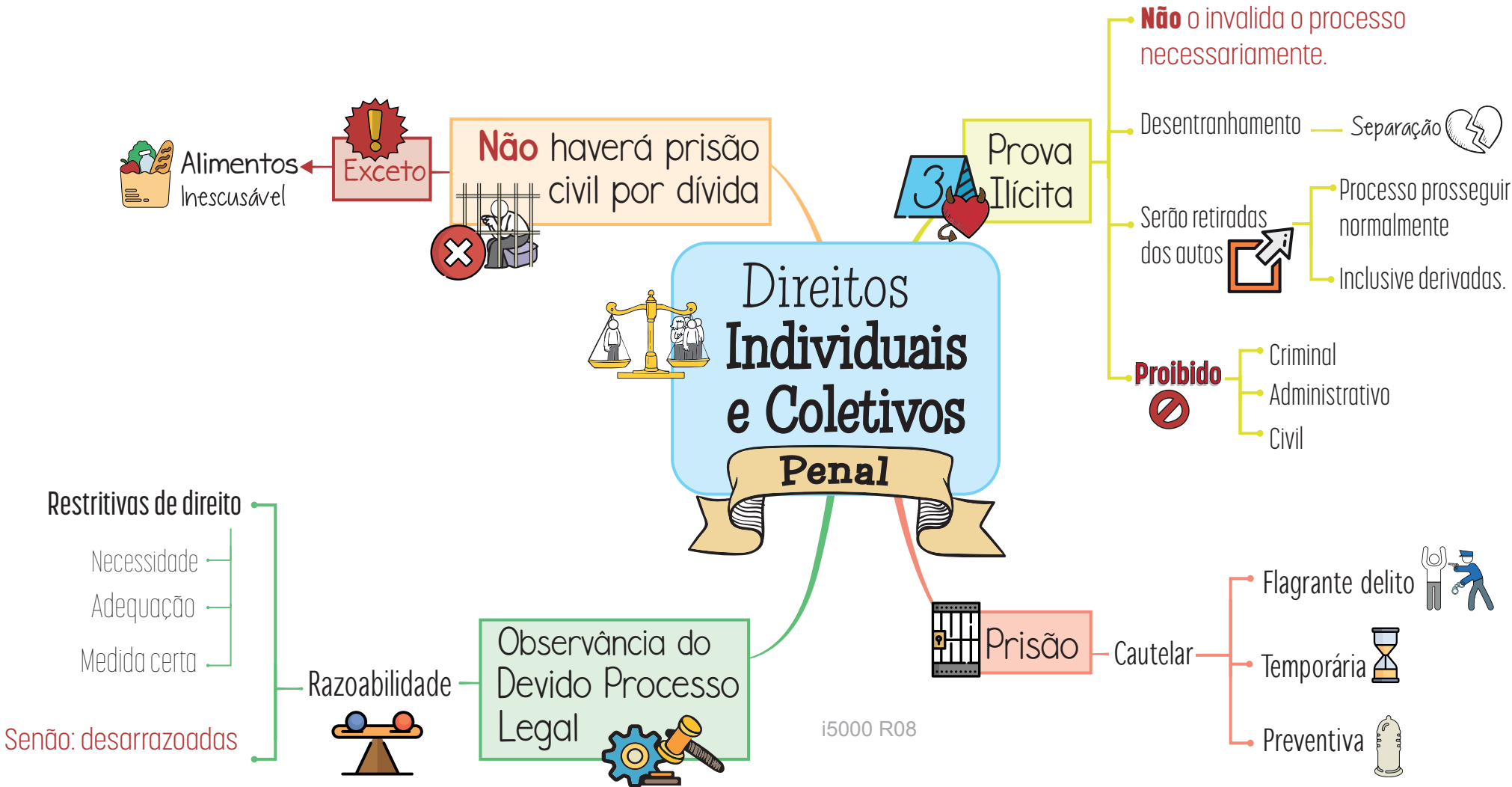
Executores

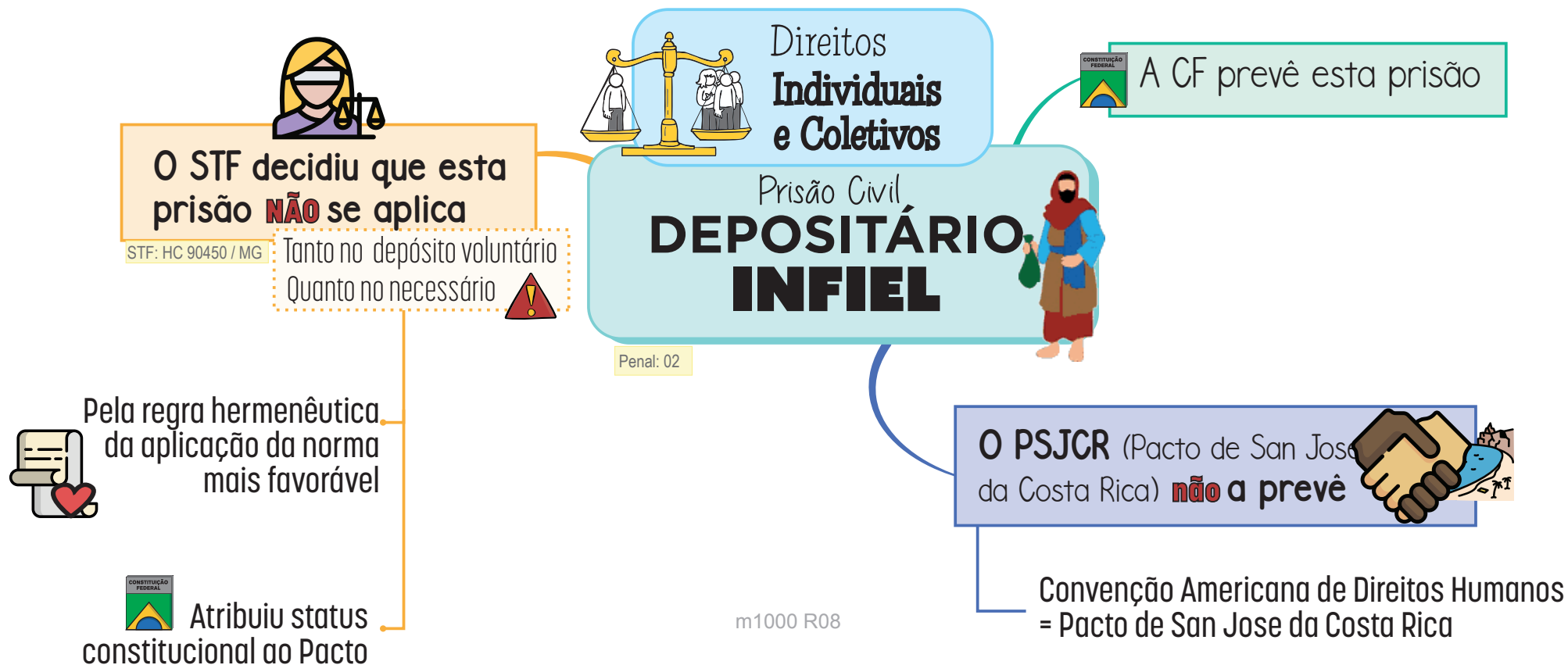
Os que, podendo
evitá-los, se omitirem

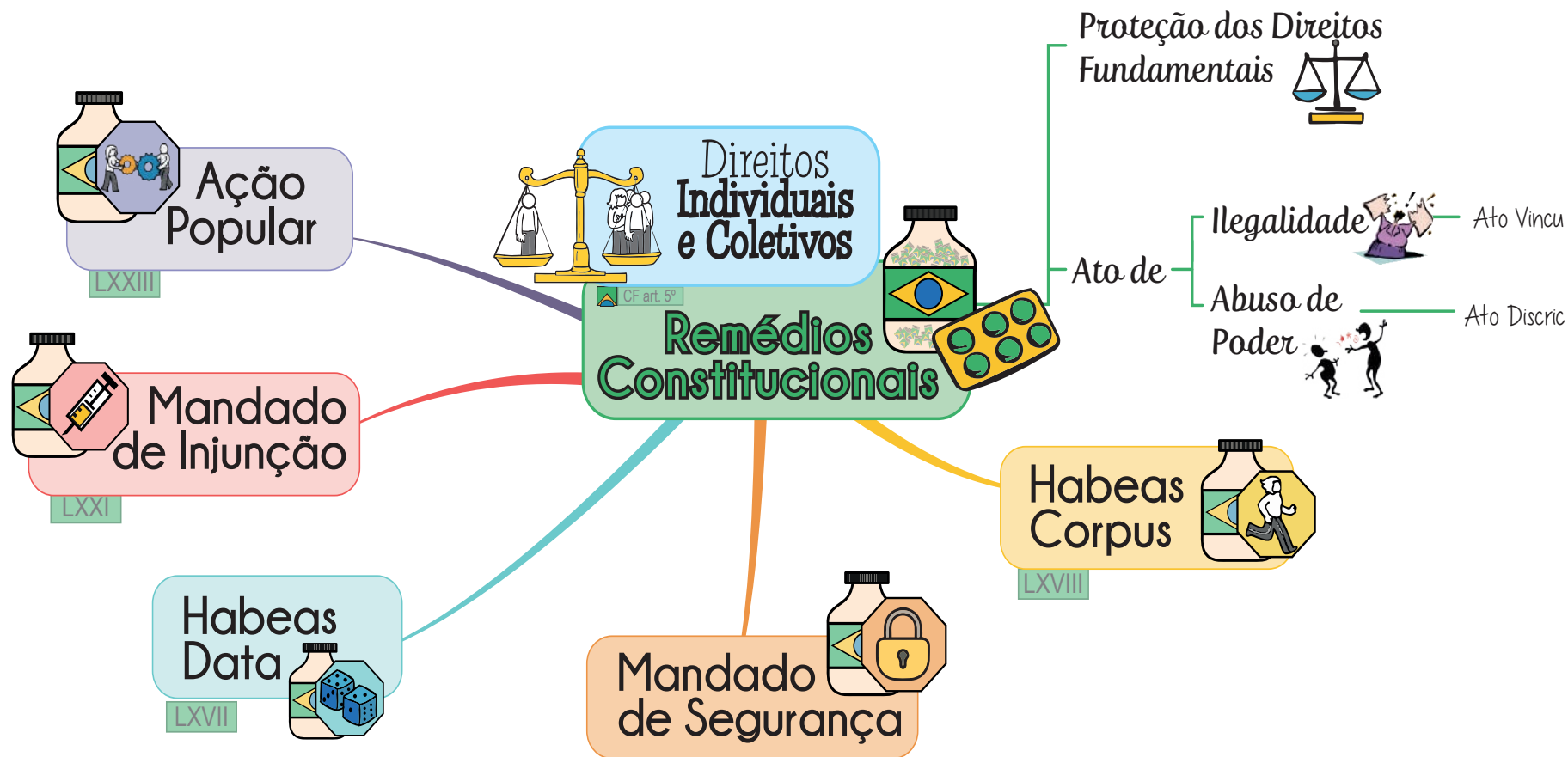
Não tem
Graça!!

Penas



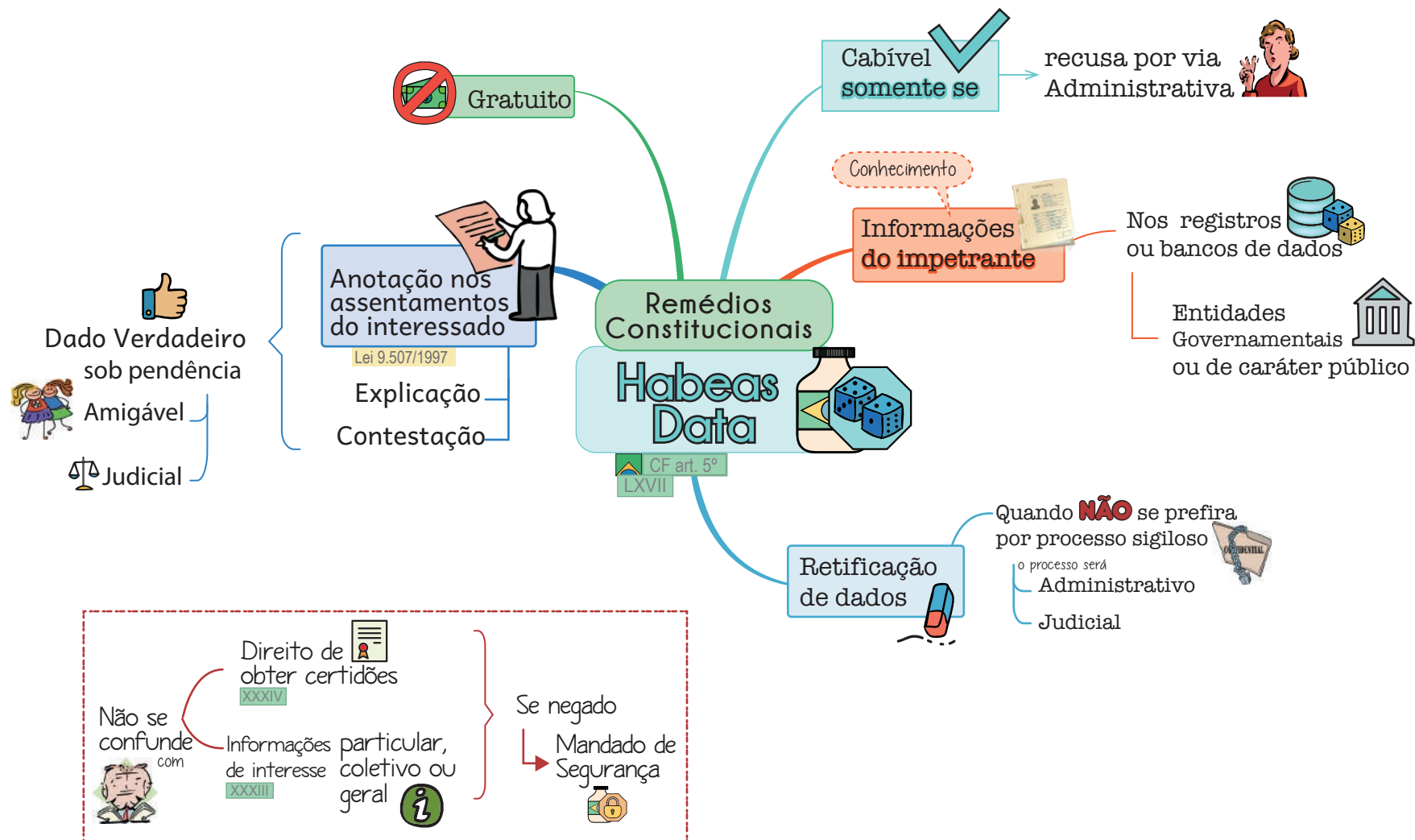






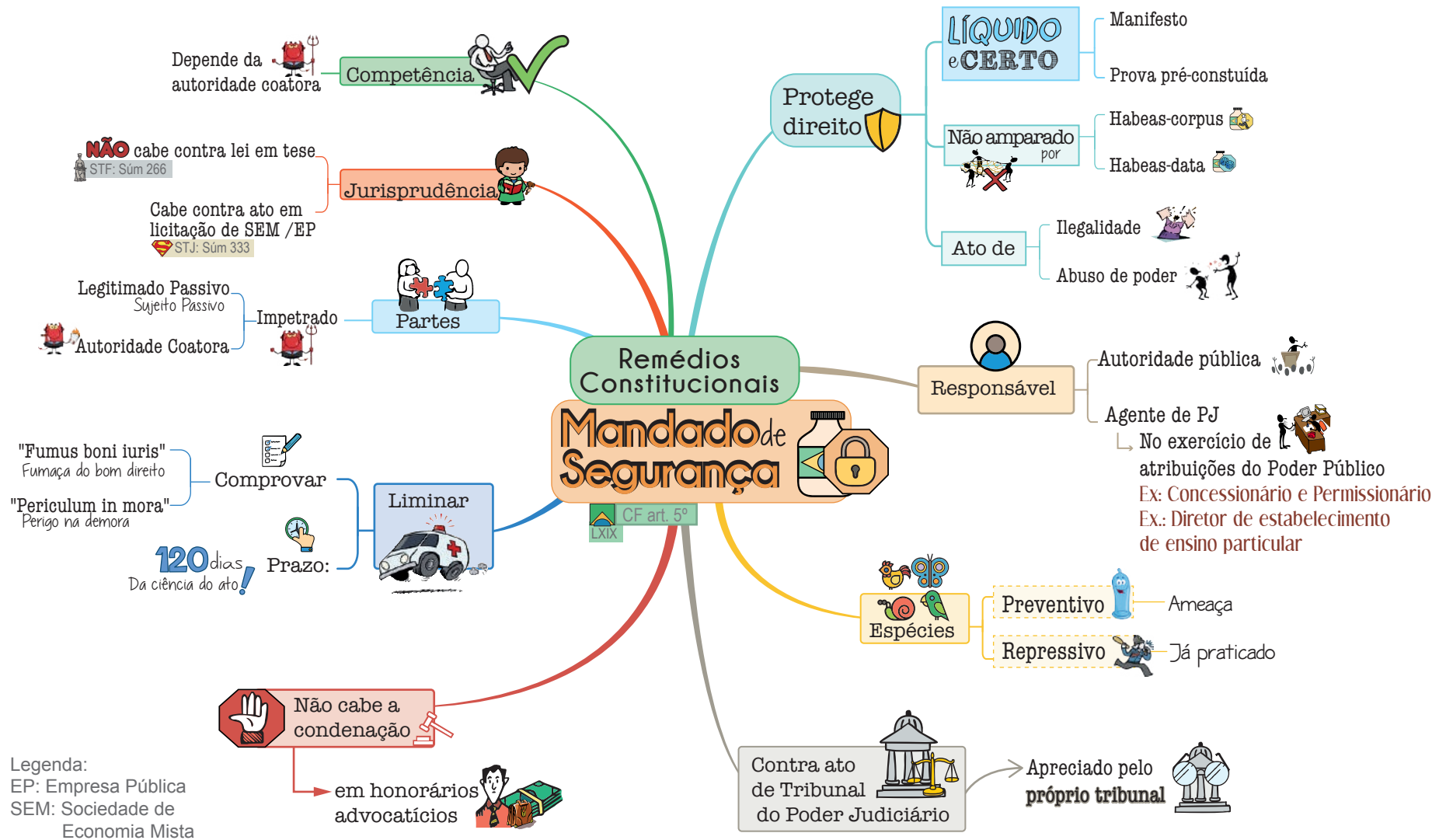
Direito Constitucional
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(CF, ART. 5º)



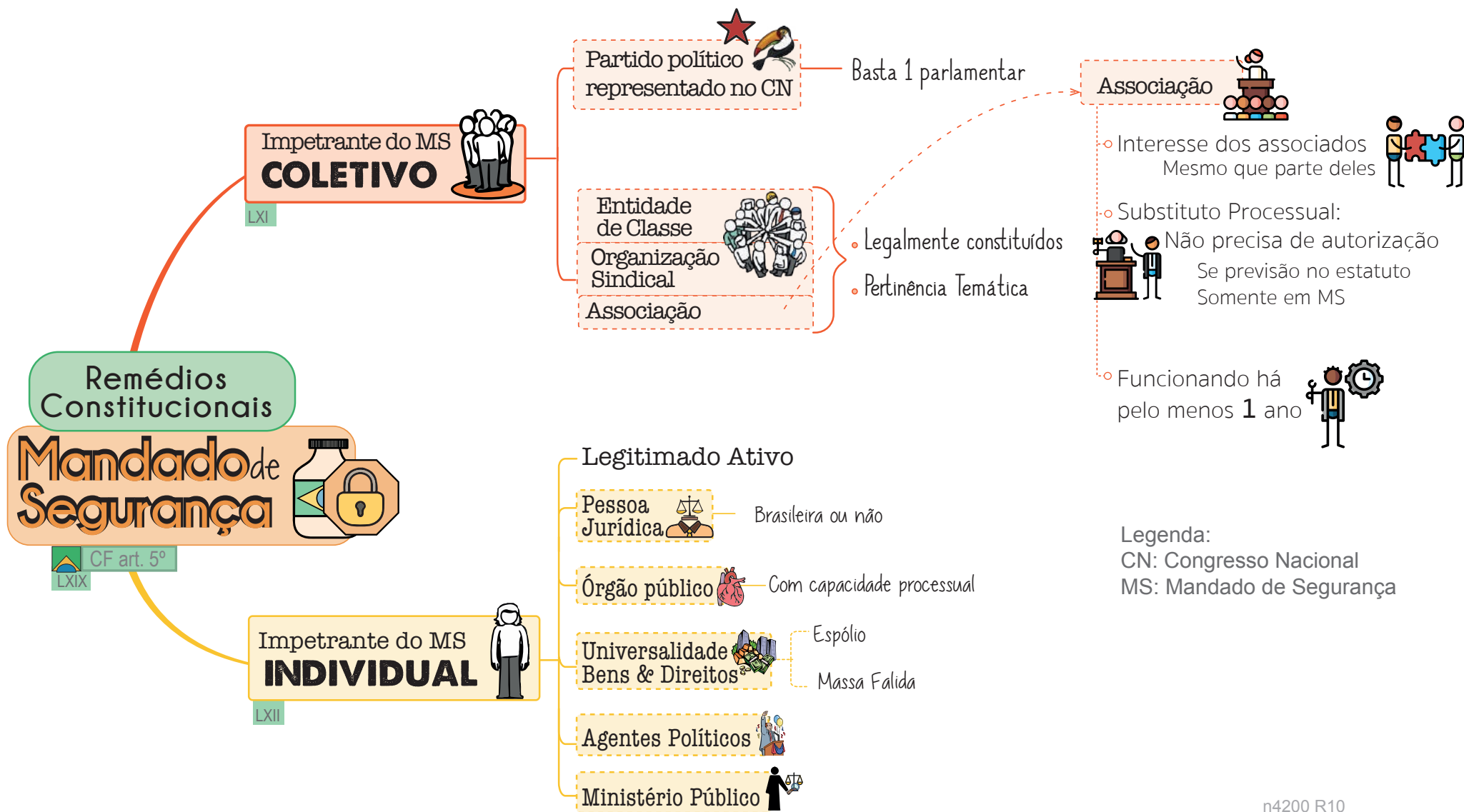


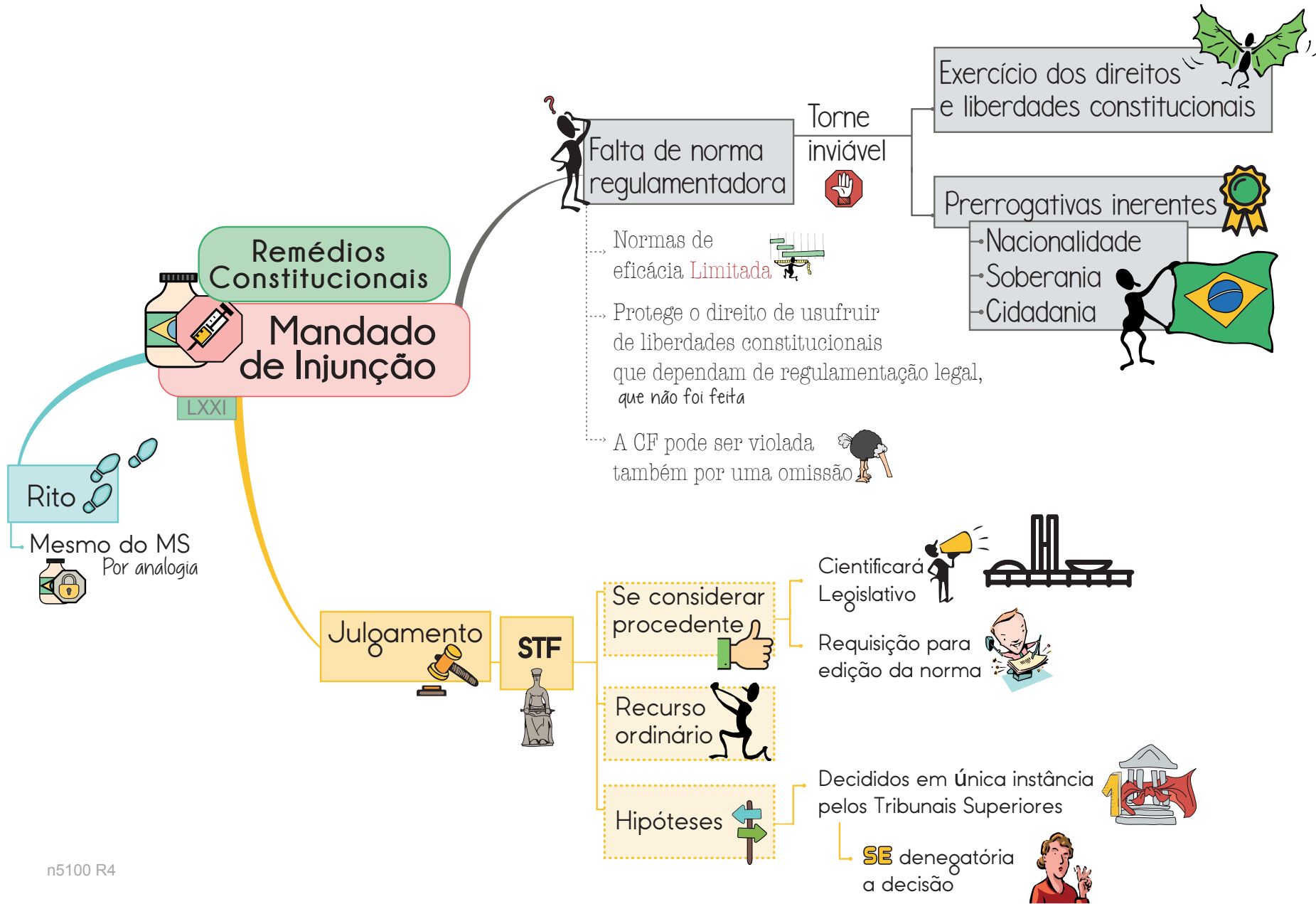
Remédios Constitucionais – Mandado de Segurança [1]

Direito Constitucional
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS
(CF, ART. 5º)

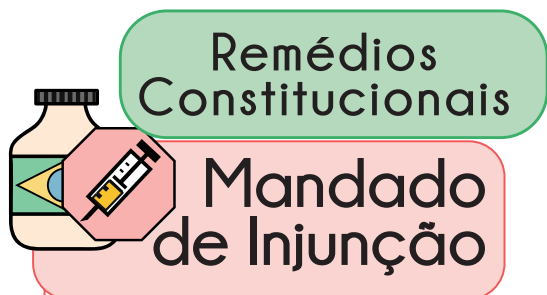


Remédios Constitucionais – Mandado de Segurança [2] Individual e Coletivo





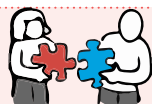
Remédios Constitucionais – Mandado de Injunção - Distinção da ADI Omissão



LXXI

Controle — Concreto
Incidental

Efeito: Inter Partes



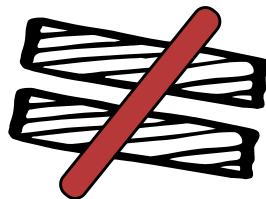
O JUD apenas reconhece a
inconstitucionalidade da mora

→ e comunica sua decisão,
requerendo a expedição da norma faltante
(pedido)

Legenda:

ADI: Ação Direta de Inconstitucionalidade

JUD: Poder Judiciário



ADI Omissão



Controle Abstrato



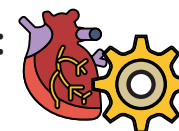
Efeito: Erga Omnes
(para todos)



O JUD reconhece a omissão e dá
ciência ao poder competente para
tomar as providências

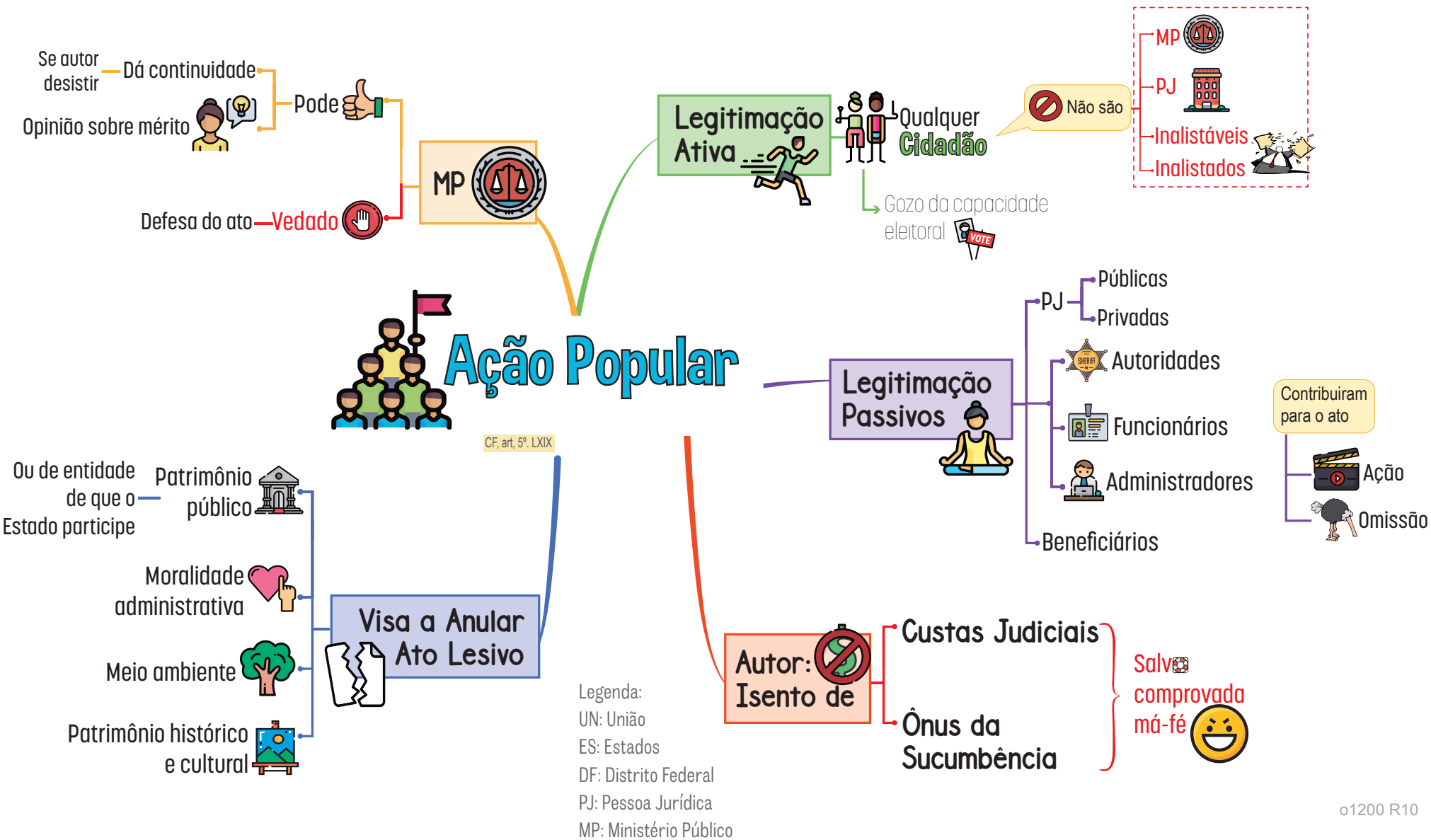
CF, art. 103 §2º

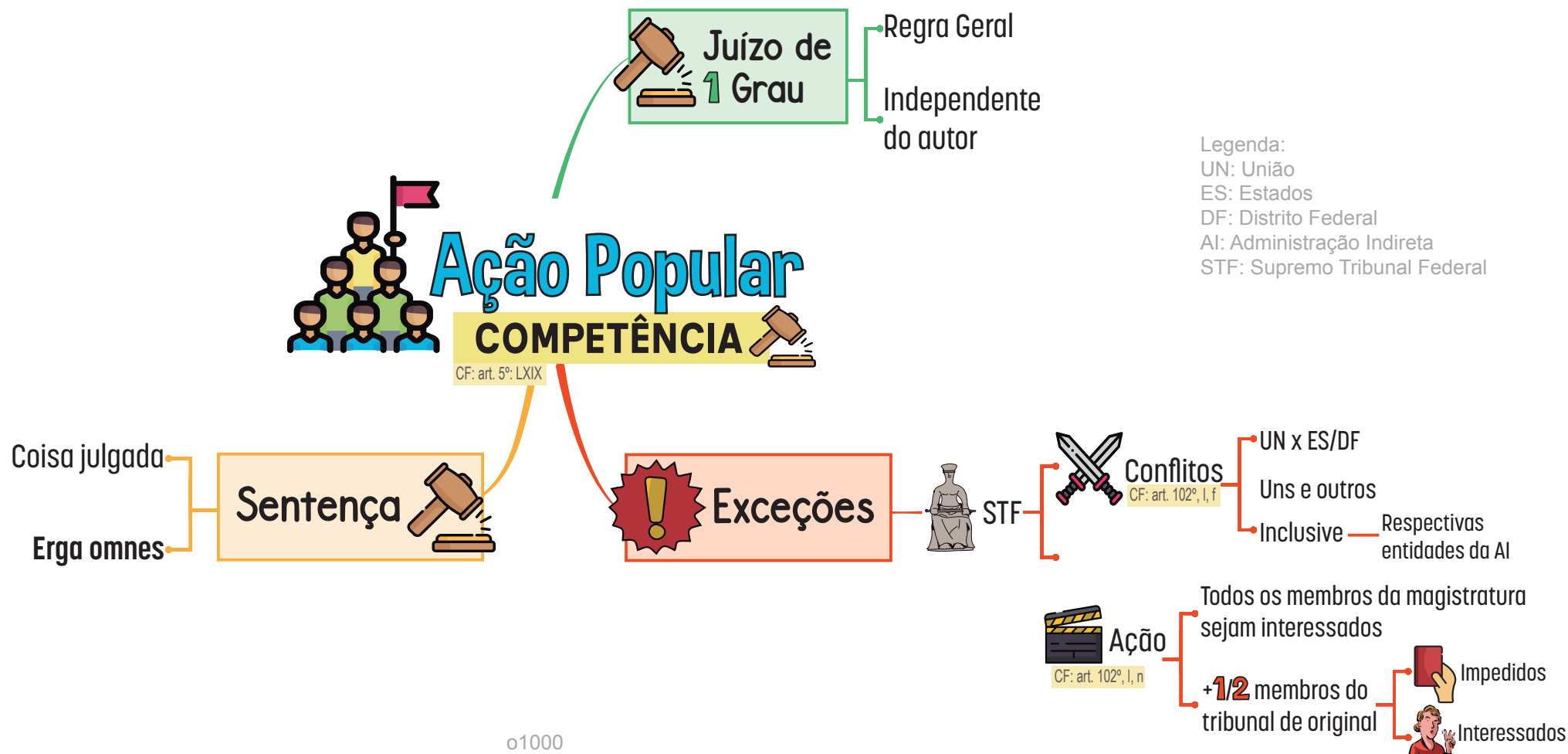
→ Órgão administrativo omissor:
para fazê-lo em **30** dias



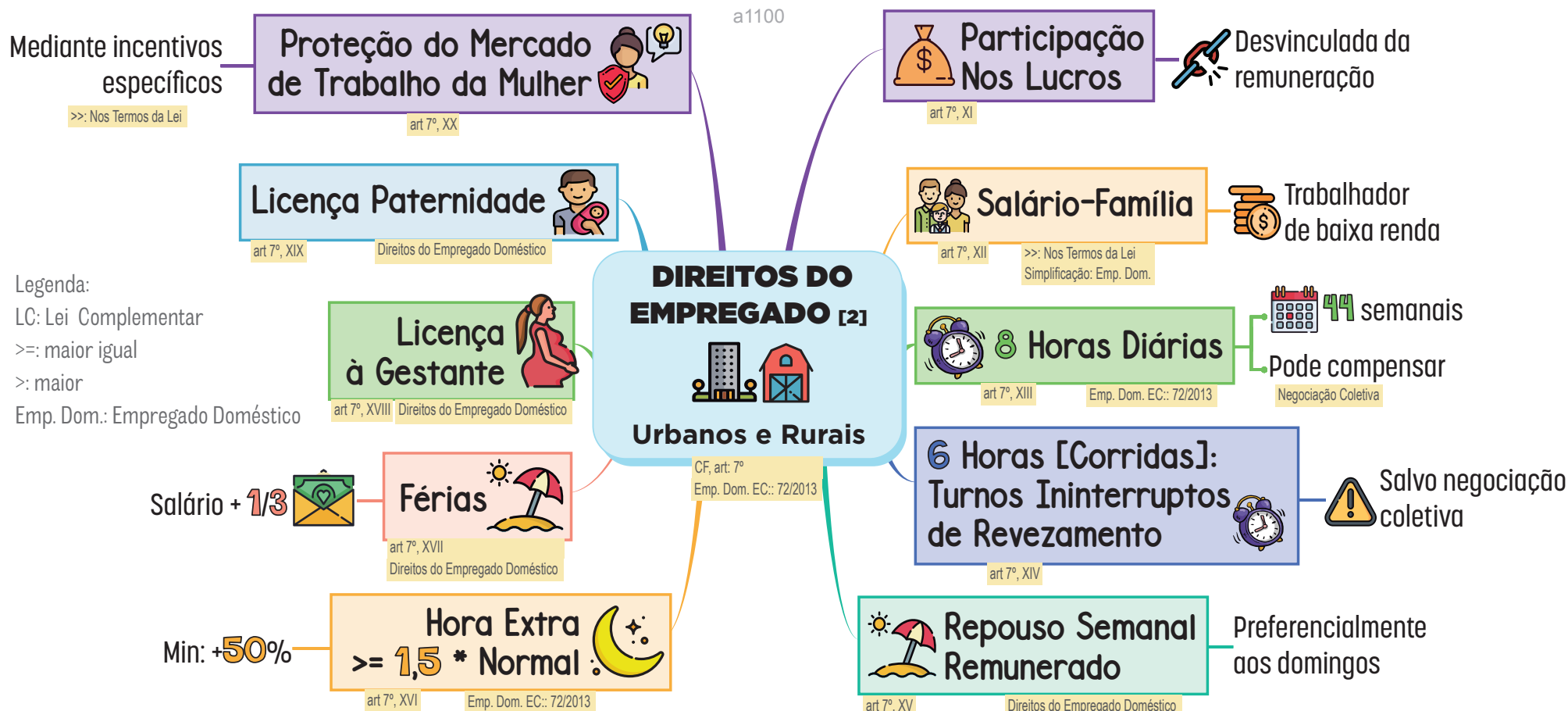
→ Poder omissor: ∞
não há fixação de prazo

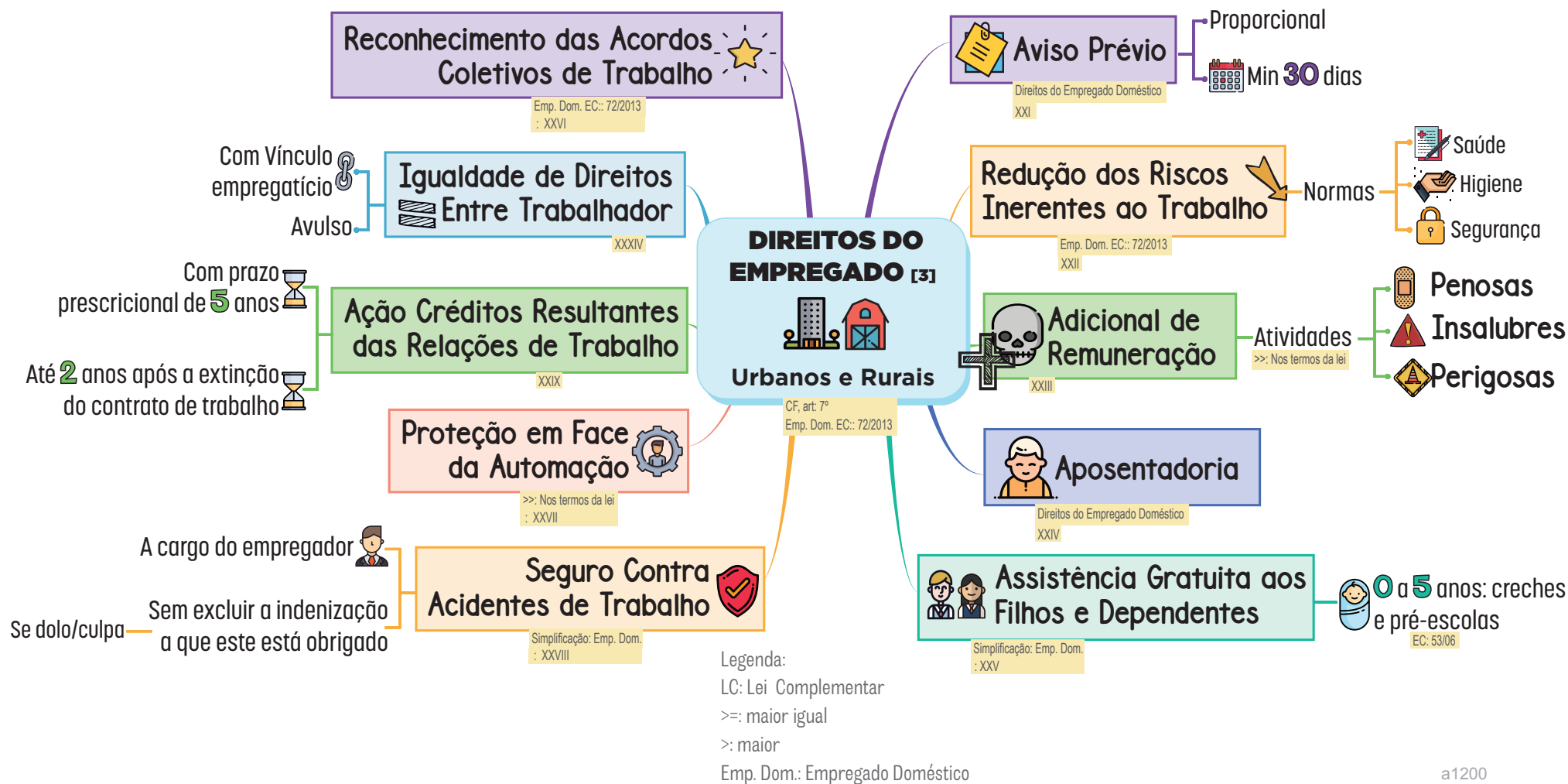












Proibições - Direitos dos Empregados

